REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Caterina Pizzuto, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies cpc), la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2924/2018 R.G.A.C. vertente

TRA

Parte_1 in persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Castelnuovo n. 50, presso lo studio dell'Avv. Mario Fiaccavento, che la rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 cpc;

Opponente

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Quintino Sella n. 77 presso lo studio dell'Avv. Marco Sabato che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;

Opposta

E

Controparte_2 **,** elettivamente domiciliato in Catania, via R. G. Castorina n. 21/L, presso lo studio dell'Avv. Attilio Luigi Maria Toscano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Terzo Chiamato

E

Controparte_3 **,** elettivamente domiciliata in Catania, via Milano n. 85 presso lo studio dell'Avv. Rocco Mauro Todero del Foro di Caltagirone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Terza Chiamata

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile

Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* *[...]* e revoca il decreto ingiuntivo n. 10/2018 del Tribunale di Palermo depositato in data 2.1.2018;

In accoglimento della domanda di manleva formulata dall'opponente condanna *Controparte_2* e *Controparte_3*, in solido tra loro, al pagamento in favore di *CP_1* in persona

del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 28.765,92 oltre interessi ex D. lgs 231/2002;

Condanna *Controparte_2* e *Controparte_3*, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di *Parte_1* *[...]* in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida, ex DM 55/2014, in complessivi € 3.900,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;

Condanna *Controparte_2* e *Controparte_3*, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di *CP_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida, ex DM 55/2014, in complessivi € 3.900,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;

Sentenza esecutiva per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia verte sull'opposizione proposta da *[...]* *Parte_1* (di seguito *Pt_1* *[...]*), avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2018 di questo Tribunale (depositato il 2 gennaio 2018), con cui si è ingiunto ai predetti il pagamento, in favore di *CP_1* della somma di € 28.765,92 a titolo di saldo di fatture anni 2012/2013 relative alla attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e confezioni, oltre interessi moratori D. lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.

L’opponente ha contestato la debenza del credito ingiunto per difetto dei requisiti di prova del credito atteso che all’epoca dell’insorgere del credito la *Parte_1* era una società in accomandita semplice (successivamente ceduta nel luglio 2015) e, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa creditoria atteso che il credito vantato si basava sull’emissione di fatture non integranti prova idonea e sufficiente del credito azionato.

L’opponente chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di *Controparte_2* e *Controparte_3* indicati come effettivi obbligati in relazione alla pretesa creditoria avanzata dall’opposta.

Ritualmente costituita in giudizio la *CP_1* negava la fondatezza delle difese spiegate dall’opponente delle quali chiedeva il rigetto.

Ritualmente costituiti in giudizio *Controparte_2* e *CP_3* *[...]* chiedevano il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dall’opponente, vinte le spese del giudizio.

Così brevemente riassunto l’iter del procedimento e la posizione difensiva delle parti, occorre passare all’esame delle questioni controverse.

Ai fini della decisine della presente controversia occorre ricostruire la vicenda che ha portato all’emissione del decreto ingiuntivo ora opposto.

Pare attrice/opponente ha svolto tutte le sue domande nei confronti dei terzi chiamati mentre nei confronti dell'opposta l'unica domanda tempestivamente svolta è stata quella relativa al difetto di prova del credito basato su fatture di produzione unilaterale, che non è stato specificamente contestato sotto diversi ed ulteriori profili ex art. 115 cpc.

Ciò posto, va osservato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.

Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che *"le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non*

integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio" (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).

In altri termini, *"la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto"* (Cass. civ. n. 5915/2011 e n. 5071/2009).

Nel caso in esame, l'odierna opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento dietro presentazione di una serie di fatture, emesse nei confronti della società opponente, per la vendita di al dettaglio di abbigliamento e confezioni tra il 2012 e il 2013 [cfr. fascicolo del procedimento monitorio]: il credito dell'opposta *CP_4* risulta, pertanto, ampiamente provato attraverso l'allegazione di tutte le fatture azionate oltre che attraverso il deposito di documentazione relativa ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio (in particolare, delle comunicazioni tra le parti del 14 novembre 2012 del 18 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013, delle lettere di diffida, in ossequio ai dettami normativi, cfr. produzione di parte opposta), documenti che unitamente all'assenza di contestazioni ex

art. 115 cpc provano in pieno la fondatezza della pretesa creditoria azionata da *CP_1*

Ciò detto occorre distinguere le posizioni dell'opponente e dei terzi chiamati.

Dalle risultanze documentali è emerso che in data 31 luglio 2015 *Controparte_2* n.q. di socio accomandatario della *[...]* *Organizzazione_1* ha ceduto (con atto in Notaio *Per_1* *[...]* rep. 403) a *Parte_1* la propria quota di partecipazione nella società e tale variazione della compagine sociale risulta iscritta alla CCIAA in data 7.8.2015.

In tale atto di cessione di quota di sas il sig. *Controparte_2* "*cede e trasferisce al sig.* *Parte_1* *che accetta e acquista l'intera propria quota di compartecipazione nella suddetta società….il cedente garantisce il cessionario della titolarità, proprietà e piena disponibilità della quota ceduta nonché la sua libertà da pesi, pignoramenti, diritti di prelazione e/o di terzi in genere, sequestri o altri vincoli di sorta….la quota ceduta viene trasferita da oggi al cessionario per tutti gli effetti utili ed onerosi e comprende tutti i diritti e gli obblighi ad essa connessi*".

In tema di responsabilità del socio dopo lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente allo stesso si applica il disposto dell'art. 2290 c.c. secondo cui il socio (o i suoi eredi in caso di morte) rimane responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento, da pubblicizzare adeguatamente.

Ciò vale anche in caso di cessione di quota.

Come statuito anche in sede di legittimità, il socio di una società in accomandita semplice che cede la propria quota continua a rispondere delle obbligazioni sociali verso terzi fino al momento in cui la cessione non verrà registrata nel Registro delle Imprese, essendo esonerato da ogni responsabilità solo per i rapporti negoziali sorti successivamente a tale momento (Cass. N. 24490/2013).

Si è precisato in giurisprudenza che, nelle società semplici e in quelle in accomandita semplice, il socio, che abbia ceduto la propria quota, senza garantire gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali, risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali, ma non nei confronti della società o dei cessionari (Cass. N. 525/2011; Trib. MI 15.1.2013).

Pertanto, visto che il debito azionato risulta maturato prima dell'iscrizione della cessione della quota nel Registro delle Imprese, in accoglimento della presente opposizione e della domanda di manleva formulata dall'opponente i terzi chiamati, *[...]* *CP_2* , n.q. di socio accomandatario (vista la persistente responsabilità dello stesso anche dopo la cessione della propria quota sociale) e *Controparte_3* , sono tenuti a rispondere di tale debito nei confronti della società opposta: l'opposizione va pertanto

accolta con conseguente revoca del decreto nei confronti della società opponente.

In ragione del criterio legale della soccombenza i terzi chiamati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente e dall'opposta che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 37/2018).

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Palermo 3.5.2022

Il Got

Caterina Pizzuto